

**PROTOCOLO DE ACORDO DE PESCA
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU E A ZHONGYU
GLOBAL SEAFOOD CORP.**

Entre o Governo da República da Guiné-Bissau, representado pelo Senhor **ILDEFONSO BARROS**, Secretário de Estado das Pescas e Economia Marítima, de um lado e, de outro lado, a **ZHONGYU GLOBAL SEAFOOD CORP (ZGSC)** representada pelo seu Vice-Director Geral, Senhor **WANG JIANDONG**, dotado de poderes especiais de representação.

As Partes acordam o seguinte:

**CAPÍTULO I
CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO**

**SECÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS**

ARTIGO 1.º

Objeto

O presente Protocolo de Acordo de Pesca estabelece as condições de acesso aos recursos haliêuticos da Zona Económica Exclusiva sob jurisdição da Guiné-Bissau pelos navios de pesca da Empresa Zhongyu Global Seafood Corp. (ZGSC).

ARTIGO 2.º

Direito de acesso aos recursos

1. A Guiné-Bissau concede, ao abrigo do presente Protocolo, o direito de acesso aos recursos haliêuticos da sua Zona Económica Exclusiva aos navios de pesca da ZGSC.

2. Aos navios de pesca da ZGSC, que operam no quadro do presente Protocolo de Acordo, são atribuídas, anualmente, as seguintes possibilidades de pesca:

- a) 400 TAB de crustáceos;
- b) 2.400 TAB de cefalópodes;
- c) 3.600 TAB de peixe demersal; e,
- d) 1.500 TAB de peixe pelágico.

ARTIGO 3.º

Contrapartida

Em contrapartida do direito de acesso aos seus recursos, a ZGSC obriga-se a conceder uma compensação à Guiné-Bissau.

ARTIGO 4.º

Modalidades da compensação

A compensação referida no artigo anterior compreende:

- a) O fundo de gestão dos recursos haliêuticos;
- b) A compensação em espécie;
- c) A realização de investimentos no Setor das Pescas; e,
- d) As taxas de licenças e de autorizações de pesca conexa;



SECÇÃO II
FUNDO DE GESTÃO DOS RECURSOS HALIÊUTICOS

ARTIGO 5.º

Obrigaç o de contribui  o

1. Em contrapartida do direito de acesso aos recursos, a ZGSC obriga-se a contribuir para o fundo de gest o dos recursos hali uticos, destinado a assegurar a pol tica do Governo relativa   gest o, conserva  o, prote  o de recursos hali uticos e   restaura  o da fauna e do ecossistema marinhos.

2. A contribui  o referida no n mero anterior   paga, a favor do departamento do Governo respons vel pelo setor das pescas da Guin -Bissau, antes da emiss o das licen as de pesca, por navio que deseja operar ao abrigo do presente Protocolo, no valor de XOF 12.000.000/Navio/Ano (doze milh es de FCFA).

ARTIGO 6.º

Modo de pagamento

O fundo referido no artigo anterior   pago atrav s da transfer ncia banc ria para a conta a indicar pelo departamento do Governo respons vel pelo setor das pescas da Guin -Bissau.

SEC  O III
COMPENSA  O EM ESP CIE

ARTIGO 7.º

Fornecimento do pescado aos funcion rios

Em contrapartida do direito de acesso aos recursos, a ZGSC obriga-se ainda a fornecer gratuitamente, de dois em dois meses, 5 (cinco) toneladas de pescado para suportar os incentivos dos funcion rios da administra  o das pescas.

ARTIGO 8.º

Modo de fornecimento

O pescado referido no artigo anterior pode ser fornecido pela ZGSC em conjunto com o lote de pescado a que est  obrigado a descarregar nos termos da al nea e) do artigo 10.º.

ARTIGO 9.º

Pagamento das taxas aduaneiras, fiscais e portu rias

Com excep o do previsto no artigo 7.º, o pagamento de quaisquer taxas aduaneiras, fiscais e/ou portu rias pela descarga do pescado nos termos do artigo 8.º fica a cargo da ZGSC.

SEC  O IV
INVESTIMENTOS NO SETOR DAS PESCAS

ARTIGO 10.º

Modalidade do investimento

1. Em contrapartida do direito de acesso aos recursos, a ZGSC obriga-se ainda a:

- a) Construir na Guin -Bissau uma unidade de transforma  o e conserva  o do pescado, mediante um plano de investimento por ela elaborado e aprovado pelo Governo da Rep blica da Guin -Bissau;



- b) Construir na Guiné-Bissau um armazém de venda de materiais de pesca artesanal e assegurar a comercialização dos referidos materiais aos interessados, a preços acessíveis;
 - c) Fornecer, graciosamente ao Departamento do Governo responsável pelo setor das pescas, e instalar na Guiné-Bissau três fábricas de gelo, com capacidade de produção de 5 (cinco) toneladas por dia, equipadas com respetivos geradores, uma em Bubaque e duas em Uracane;
 - d) Fornecer, graciosamente ao Departamento do Governo responsável pelo setor das pescas, e instalar na Guiné-Bissau câmaras de conservação de pescado, com capacidades adequadas ao mercado e equipadas com grupos electrogéneos, nas principais cidades da Guiné-Bissau (Bissau, Bafatá, Gabú, Canchungo e Farim);
 - e) Criar e manter uma rede de fornecimento e comercialização mensal de 350 (trezentos e cinquenta) toneladas de pescado para o abastecimento do mercado nacional, a um preço acessível às populações, através das câmaras referidas na alínea anterior e conforme a necessidade de cada região.
2. A ZGSC disponibiliza-se a assistir, graciosamente, os técnicos nacionais encarregues de gestão das câmaras de conservação referidas nas alíneas c) e d) do número anterior.
3. As Partes comprometem-se a solicitar isenção fiscal junto ao Ministério da Economia e Finanças para garantir o sucesso na implementação dos objetivos previstos nas alíneas b) e e) do número 1.

ARTIGO 11.º

Garantias de investimento

1. O Governo assegura à ZGSC as garantias e facilidades do Código de Investimento, do Centro para Formalização dos Negócios e Transações Bancárias (no âmbito do Regulamento Bancário), a proteção dos bens e do capital e de todos os riscos assegurados pelas instituições especializadas como MIGA e FAGACE.
2. O Governo concederá facilidades à ZGSC na concessão de terrenos, para instalação das infraestruturas previstas nas alíneas a) e b) do número 1 do artigo anterior e na aprovação dos respetivos projetos. O Governo disponibilizará igualmente terrenos com todas as condições para instalação das infraestruturas previstas nas alíneas c) e d) do número 1 do artigo anterior e garantirá a aprovação dos respetivos projetos.
3. Dada a importância e o interesse recíproco para a efetivação dos investimentos a realizar pela ZGSC, as Partes apelam ao Ministério da Economia e Finanças a concessão, fora do regime comum do código de investimento, de outras garantias e facilidades necessárias à realização dos objetivos sociais preconizados.

ARTIGO 12.º

Compensação financeira e consequência da falta de realização de investimentos

1. Se no prazo de 12 meses contados da data de disponibilização dos terrenos à ZGSC, esta não iniciar as obras no âmbito dos investimentos previstos nas alíneas a), b) e e) do número 1 do artigo 10º, a ZGSC incorre na obrigação de conceder à Guiné-Bissau uma compensação financeira anual de USD 1.000.000 (um milhão de dólares americanos).
2. A compensação financeira referida no número anterior deve ser transferida até 31 de dezembro de cada ano civil da vigência deste Protocolo para a conta do Tesouro Público da Guiné-Bissau.
3. A obrigação referida no número 1 deste artigo suspende-se em caso de força maior ou de ocorrências imputáveis às autoridades legítimas do país que impeçam a implementação dos investimentos acordados.



ARTIGO 13.º

Gestão e exploração do complexo frigorífico do ex-PPSI

Para a realização do objetivo previsto na alínea e), do número 1 do artigo 10.º, a Guiné-Bissau disponibiliza à ZGSC, nos termos a regular pelo acordo das Partes, a gestão, utilização, exploração exclusiva, por sua conta e risco, da câmara frigorífica e da fábrica de gelo instaladas no terreno do antigo PPSI.

ARTIGO 14.º

Aquisição do produto de pesca artesanal

As Partes se comprometam estudar no futuro a possibilidade da ZGSC proceder à compra do pescado às embarcações de pesca artesanal, a partir de uma embarcação de pesca industrial atracada junto ao cais do Porto de Pesca do Alto Bandim.

SECÇÃO V

LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE PESCA CONEXA

SUB-SECÇÃO I

LICENÇAS DE PESCA

ARTIGO 15.º

Obtenção de licença

1. A realização das atividades de pesca pelos navios da ZGSC, ao abrigo do presente Protocolo de Acordo, é condicionada à obtenção prévia de licença de pesca emitida pelas autoridades guineenses competentes.

2. A validade das licenças emitidas no âmbito do presente Protocolo de Acordo não pode, em nenhum caso, ultrapassar a data de 31 de dezembro do ano em que tenham sido emitidas.

3. A licença emitida a um navio não é transferível. No entanto, caso de um navio detentor de uma licença não conseguir utilizá-la, por motivos de força maior, a mesma pode ser transferida, a pedido da ZGSC, para um outro navio de características semelhantes, nos termos previstos na legislação pesqueira em vigor na Guiné-Bissau.

ARTIGO 16.º

Formalidades aplicáveis ao pedido de licença

1. A ZGSC submeterá, por intermédio da respetiva representação, baseada em Bissau, ao departamento do Governo responsável pelo setor das pescas da Guiné-Bissau, o pedido de concessão de licença por cada navio que deseja operar no quadro do presente Protocolo de Acordo, pelo menos, 20 dias antes da data prevista para o início das atividades.

2. O pedido de licença de pesca é feito num formulário próprio fornecido pelo departamento do Governo responsável pelo setor das pescas da Guiné-Bissau, acompanhado de certificado de tonelagem de arqueação bruta (TAB) do navio, e demais documentos exigidos pela legislação pesqueira em vigor na Guiné-Bissau.

3. O departamento do Governo responsável pelo setor das pescas da Guiné-Bissau, emitirá licenças de pesca no prazo estabelecido na legislação pesqueira em vigor, depois da confirmação dos respetivos pagamentos.



ARTIGO 17.º

Duração de licenças

1. Para determinar a validade de licenças, são definidos os seguintes períodos:
 - a) Primeiro período - 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015;
 - b) Segundo período - 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016;
 - c) Terceiro período - 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017;
 - d) Quarto período - 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018.
 - e) Quinto período - 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.
2. As licenças de pesca são trimestrais, semestrais e anuais;
3. No caso da emissão de licenças semestrais e trimestrais, as tarifas são majoradas em 3 e 5% respetivamente.

ARTIGO 18.º

Tarifas das licenças

Em conformidade com a espécie visada, as tarifas das licenças anuais são fixadas de seguinte modo:

- a) Crustáceos ----- 420 USD/TAB;
- b) Cefalópodes ----- 341 USD/TAB;
- c) Peixes demersais ----- 315 USD/TAB;
- d) Peixes pelágicos ----- 100 USD/TAB.

SUB-SECÇÃO II

AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÕES CONEXAS DE PESCA

ARTIGO 19.º

Zona

As operações conexas de pesca devem ser realizadas nos limites do Porto de Pesca de Alto Bandim, em Bissau e em toda a área que compõe o Canal de Geba nas coordenadas a serem indicadas pelas autoridades guineenses competentes.

ARTIGO 20.º

Obtenção da autorização e taxas

1. A realização das operações conexas de pesca está sujeita à obtenção prévia da autorização emitida pelas autoridades guineenses competentes.

2. As operações conexas de pesca serão asseguradas por um plano de operações e acompanhadas por uma Comissão Interministerial, criada para o efeito e com competências específicas.

3. A realização das operações conexas de pesca está sujeita a pagamento das seguintes taxas anuais:

- a) Transporte de combustíveis ----- 20.000FCFA/TAB
- b) Transporte de pescado ----- 12.600FCFA/TAB
- c) Transporte de materiais de pesca e víveres ----- 17.280FCFA/TAB
- d) Navio Mãe ----- 25.600FCFA/TAB
- e) Taxa de importação
- f) Taxa de certificado de origem
- g) Taxa de certificado de qualidade
- h) Taxa de estacionamento
- i) Taxa de entrada e saída



ARTIGO 21.º

Formalidades aplicável ao pedido de autorização

Pelo menos 10 (dez) dias antes da data prevista para o início da operação pretendida, a representação da ZGSC em Bissau deve requerer, por escrito ao departamento do Governo responsável pelo setor das pescas, a autorização para a operação conexa de pesca, especificando a data, a hora em que deve ter lugar e o nome dos navios envolvidos.

CAPÍTULO II

CONDIÇÕES PARTICULARES DE ACESSO

SECÇÃO I

MEDIDAS DE CONTROLO E DE PREVENÇÃO DAS INFRAÇÕES

SUB-SECÇÃO I

OBSERVADORES

ARTIGO 22.º

Obrigação de embarque dos observadores

1. Cada navio de pesca da ZGSC que deseja operar no âmbito do presente Protocolo de Acordo, deve embarcar um observador marítimo, designado pela autoridade guineense competente.

2. Os serviços competentes do departamento do Governo responsável pelo setor das pescas da Guiné-Bissau devem comunicar à representação local da ZGSC o nome do observador designado para cada navio.

ARTIGO 23.º

Alojamento e alimentação do observador

1. O Capitão do navio da ZGSC garante, a seu cargo, o alojamento e a alimentação do observador embarcado a bordo do seu navio.

2. As refeições dos observadores devem ser servidas no refeitório dos oficiais ou, em caso da impossibilidade, num local distinto do resto da tripulação.

ARTIGO 24.º

Estatuto do observador

1. O observador embarcado a bordo tem o estatuto equivalente ao oficial.

2. O capitão do navio deve proporcionar facilidades ao observador no seu trabalho e deve estabelecer com ele uma relação de respeito e urbanidade enquanto representante do Estado da Guiné-Bissau.

3. O capitão do navio deve permitir ao observador embarcado comunicar, via rádio, com os serviços competentes em terra, pelo menos, uma vez por dia, nas horas que forem indicadas por este. A comunicação do observador deve ser conduzida de forma rápida e concisa.

ARTIGO 25.º

Período de tempo a bordo do navio

1. O observador é embarcado por um período máximo de 90 (noventa) dias.
2. O desembarque do observador a substituir e o consequente embarque do substituto devem ocorrer-se simultaneamente. Em caso algum poderá proceder-se ao desembarque do observador sem que tenha sido garantida a sua substituição.

ARTIGO 26.º

Dever do observador a bordo

O observador é obrigado a cumprir com regras a bordo bem como tratar com respeito e urbanidade os tripulantes do navio da ZGSC.

SUB-SECÇÃO II INSPEÇÕES TÉCNICAS

ARTIGO 27.º

Noção

A inspeção técnica consiste no controlo da conformidade das características técnicas dos navios, artes de pesca, bem como na verificação de cumprimento das disposições legais respeitantes à tripulação, sem prejuízo das competências reconhecidas ao Estado do pavilhão.

ARTIGO 28.º

Período da inspeção

1. Uma vez por ano ou logo após as modificações que impliquem alterações da TAB, mudança do tipo ou de artes de pesca, abandono da zona de pesca da Guiné-Bissau por um período igual ou superior a 45 (quarenta e cinco) dias, todo o navio da ZGSC deve apresentar-se no porto da Guiné-Bissau, a fim de submeter-se às inspeções previstas na legislação em vigor.
2. As inspeções devem ser efetuadas obrigatoriamente no prazo de 48 horas, a contar da data da chegada do navio ao porto da Guiné-Bissau.
3. O não respeito do disposto nos números anteriores implica a suspensão da licença de pesca até ao cumprimento das obrigações pelo armador.

ARTIGO 29.º

Certificado de conformidade

Após inspeções técnicas, o respetivo certificado de conformidade será emitido e entregue, pela autoridade competente ao capitão que, deverá mante-lo sempre a bordo.

ARTIGO 30.º

Custo da inspeção

Os custos inerentes às visitas técnicas ficam a cargo do armador e são determinados conforme a tabela fixada pela regulamentação guineense.

ARTIGO 31.º

Sanção pela violação da obrigação de inspeção técnica

Sem prejuízo das consequências estabelecidas na legislação em vigor, a violação do disposto no número 1 do artigo 28.º implica a suspensão da licença de pesca até ao cumprimento das obrigações em causa.

SUB-SECÇÃO III COMUNICAÇÃO

ARTIGO 32.º

Obrigações de comunicação da entrada e da saída do navio

1. Sempre que desejam entrar ou sair da Zona Económica Exclusiva sob jurisdição da Guiné-Bissau, os navios da ZGSC, que desenvolvem atividades de pesca ao abrigo do presente Protocolo de Acordo, devem comunicar à estação de rádio, autorizado pelo departamento do Governo responsável pelo setor das pescas da Guiné-Bissau, a data, hora e a sua posição, bem como a quantidade do pescado que se encontra a bordo.

2. A comunicação referida no número anterior deve ser feita 24 horas antes da entrada ou saída do navio em causa.

SUB-SECÇÃO IV DECLARAÇÃO DE CAPTURAS

ARTIGO 33.º

Obrigações de declaração de capturas

1. Os navios de pesca da ZGSC, que operam no quadro do presente Protocolo de Acordo, são obrigados a comunicar, ao departamento do Governo responsável pelo setor das pescas, as suas capturas.

2. As declarações de captura referidas no número anterior devem ser comunicadas nos termos da legislação em vigor.

3. Ao Departamento do Governo responsável pelo setor das pescas é reservado o direito de controlar as capturas dos navios de pesca da ZGSC no final de cada maré.

ARTIGO 34.º

Consequência da não declaração de capturas

Em caso de não cumprimento do disposto no artigo anterior, o departamento responsável pela área das pescas da Guiné-Bissau reserva o direito de suspender a licença do navio infrator até ao cumprimento da formalidade, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista na sua legislação pesqueira em vigor na Guiné-Bissau.

SUB-SECÇÃO V SISTEMA DE SEGUIMENTO POR SATÉLITE

ARTIGO 35.º

Obrigações de comunicação da posição do navio por satélite

Em caso da implementação pela Guiné-Bissau do sistema de seguimento por satélite (VMS – Vessel Monitoring System ou outro sistema similar) dos navios de pesca, os navios da ZGSC que operam ao abrigo do presente Protocolo, devem estar equipados desse sistema, que assegura a comunicação automática e contínua da sua posição, ao serviço de controlo, fiscalização e seguimento das actividades da pesca da Guiné-Bissau, em conformidade com o regulamento em vigor.



Conteúdo das mensagens

Cada mensagem da posição comunicada deve, *inter alia*, conter:

- a) A identificação do navio;
- b) A posição geográfica mais próxima do navio (latitude, longitude) com uma margem de erro inferior a 500 metros e um intervalo de confiança de 99%;
- c) A data e hora de registo da posição;
- d) A velocidade e o rumo do navio.

ARTIGO 37.º

Regime de transmissão de informações

O regime de transmissão de informações pelo VMS será objeto de uma regulamentação especial pelo direito interno da Guiné-Bissau.

SECÇÃO II

PROMOÇÃO DO EMPREGO

ARTIGO 38.º

Obrigação de embarque de marinheiros

1. A ZGSC obriga-se a embarcar marinheiros guineenses, em cada navio autorizado a operar no âmbito do presente Protocolo de Acordo, na seguinte proporção:
 - a) Cinco (5) marinheiros nos navios com TAB igual ou inferior a 250;
 - b) Seis (6) marinheiros nos navios com TAB superior a 250 mas inferior a 400;
 - c) Sete (7) marinheiros nos navios com TAB maior ou igual a 400 e menor ou igual a 600.
 - d) Oito (8) marinheiros nos navios com TAB superior 600
2. Os marinheiros guineenses a embarcar a bordo dos navios da ZGSC são livremente escolhidos pela representação desta na Guiné-Bissau ou por quem ela delegar esse poder.

ARTIGO 39.º

Contrato de trabalho

O contrato de trabalho dos marinheiros é celebrado nos termos dos instrumentos jurídicos em vigor na Guiné-Bissau.

SECÇÃO III

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO

ARTIGO 40.º

Zona de pesca

Os navios da ZGSC, abrangidos no presente Protocolo de Acordo estão autorizados a desenvolver as suas actividades de pesca nas águas situadas além das 12 (doze) milhas marítimas, medidas a partir das linhas de base rectas.

ARTIGO 41.º

Capturas acessórias

1. Os arrastões de pesca demersal de peixes não podem ter mais de 15% de cefalópodes e 9% de camarão a bordo sobre a totalidade das capturas realizadas na zona de pesca da Guiné-Bissau ao fim de uma maré.



2. Os arrastões de pesca demersal de cefalópodes não podem ter mais de 9% de camarão e mais de 90% de peixes a bordo sobre a totalidade das capturas realizadas na zona de pesca da Guiné-Bissau ao fim de uma maré.

3. Os arrastões de pesca demersal de camarão não podem ter mais de 85% de peixes e cefalópodes a bordo sobre a totalidade das capturas realizadas na zona de pesca da Guiné-Bissau ao fim de uma maré. E dos 85% das capturas acessórias, a quantidade dos cefalópodes a bordo não poderá exceder 50% da totalidade das capturas realizadas.

4. Para efeito do disposto nos números anteriores e no número 3 do artigo 33º, entende-se por maré:

- a) O período compreendido entre uma entrada e uma saída da zona de pesca da Guiné-Bissau;
- b) O período compreendido entre uma entrada na zona de pesca da Guiné-Bissau e um transbordo; e,
- c) O período compreendido entre uma entrada na zona de pesca da Guiné-Bissau e um desembarque no porto da Guiné-Bissau.

ARTIGO 42.º

Malhagem mínima

As dimensões mínimas para as malhas (abertura da malha) das artes autorizadas são fixadas de seguinte modo:

- a) 70 mm, nos arrastões de peixes;
- b) 70 mm, nos arrastões de cefalópodes; e,
- c) 50 mm, nos arrastões de camarão.

SECÇÃO IV

PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS EM CASO DE APRESAMENTO DO NAVIO E DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES

ARTIGO 43.º

Infrações de pesca suscetíveis de dar lugar ao apresamento do navio

Podem dar lugar ao apresamento de um navio de pesca da ZGSC:

- a) A prática de quaisquer das infrações de pesca previstas no artigo 63.º da Lei Geral das Pescas (LGP), com exceção das previstas nas alíneas h), e i); e,
- b) A prática das infrações previstas no artigo 64.º, alíneas b), e) e n) da LGP.

ARTIGO 44.º

Infrações de pesca insuscetíveis de dar lugar ao apresamento do navio

1. Além da exceção prevista na alínea a) do artigo anterior, não deve ainda dar lugar ao apresamento do navio da ZGSC:

- a) A prática de quaisquer infrações previstas nas alíneas do artigo 64.º não abrangidas na alínea b) do artigo anterior supracitadas da LGP; e,
- b) A prática de quaisquer infrações previstas no artigo 65.º da LGP.

2. Ocorrendo alguma das infrações de pesca referidas nas alíneas do número anterior, o inspetor de pesca elabora o respetivo auto de notícia que, uma vez assinado pelo capitão, será remetido à FISCAP para a instrução do processo.

3. A ZGSC obriga-se a cumprir a sanção que vier a resultar da instrução do processo referida no número anterior, sem prejuízo do direito ao contraditório.

ARTIGO 45.º

Obrigação de informação do apresamento

A representação local da ZGSC é informada das infrações de que são acusadas os seus navios, dando estas lugar ou não ao apresamento, num prazo de 48 (quarenta e oito) horas logo após a recepção, pelos serviços competentes, dos autos de notícia.

ARTIGO 46.º

Resolução dos litígios resultantes do apresamento do navio

1. As Partes privilegiam a via administrativa na resolução dos litígios resultantes do apresamento do navio da ZGSC.

2. A libertação imediata do navio, antes da conclusão do processo administrativo, é regulada nos termos da legislação pesqueira em vigor no país.

CAPÍTULO III **DISPOSIÇÕES FINAIS**

ARTIGO 47.º

Imposto de selo

1. Em conformidade com o artigo 90º da tabela anexa ao Regulamento do Imposto de Selo, as concessões de licenças de pesca e autorizações de operações conexas de pesca, são sujeitas ao pagamento prévio do imposto de selo de verba cujas taxas são:

- a) 2% sobre o valor das licenças de pesca e autorizações de operações conexas de pesca, para empresas e armadores nacionais;
- b) 5% sobre o valor das licenças de pesca e autorizações de operações conexas de pesca, para empresas e armadores estrangeiros.

2. Em quaisquer dos casos previstos nas alíneas do número anterior, o valor do selo não pode ser inferior a FCFA: 500.000 (quinhentos mil francos CFA).

ARTIGO 48º

Resolução dos conflitos

1. As Partes privilegiam a consulta como meio de resolução de diferendos resultantes da interpretação ou da execução do presente Protocolo de Acordo.

2. A consulta referida no número anterior realizar-se-á imediatamente a pedido de uma das Partes.

ARTIGO 49.º

Suspensão do Protocolo de Acordo

1. O presente Protocolo de Acordo pode ser suspenso, por iniciativa de uma das Partes, em caso de discordância grave quanto à aplicação das suas disposições.

2. A suspensão fica subordinada a notificação, por escrito, à Parte contrária dessa intenção pela Parte interessada, com antecedência de, pelo menos, três meses da data em que deve produzir efeitos.

3. A partir da receção da notificação, as Partes consultam-se com vista a resolver o litígio por consenso.

ARTIGO 50.º

Comissão Mista

1. Com o fim de garantir a implementação do presente Protocolo de Acordo é criada a Comissão Mista, doravante designada de Comissão, que examinará todas as questões referentes à aplicação do presente Protocolo de Acordo.

2. A Comissão reúne, ordenariamente, uma vez por ano e, extraordinariamente, sempre que for necessário.

ARTIGO 51.º

Vigência e alteração do Protocolo de Acordo

1. O presente Protocolo de Acordo tem a validade de 5 (cinco) anos e entra em vigor a partir de 1 de janeiro de 2015.

2. O presente Protocolo de Acordo pode ser alterado a qualquer momento, por comum acordo das Partes, mediante deliberação da Comissão Mista, para atender situações imprevisíveis, sobretudo, no que diz respeito à gestão dos recursos haliêuticos.

ARTIGO 52.º

Texto oficial

O presente Protocolo de Acordo é redigido em dois exemplares, nas línguas portuguesa e chinesa, fazendo fê ambos os textos. Havendo divergência entre os dois textos, prevalece o texto português.

ARTIGO 53.º

Direito subsidiário

1. Aos casos omissos no presente Protocolo de Acordo, aplica-se o direito interno em vigor na Guiné-Bissau.

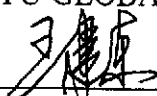
2. A ZGSC obriga-se a tomar as medidas adequadas tendo em vista a assegurar o respeito pelos seus navios das disposições do presente Protocolo de Acordo e de instrumentos jurídicos que disciplinam as atividades de pesca na Guiné-Bissau.

3. A Parte Guineense notificará com devida antecedência à representação local da ZGSC de quaisquer alterações aos instrumentos jurídicos referidos no número anterior, devendo os navios observar essas alterações no prazo máximo de 30 dias a partir da data da sua notificação.

4. As alterações referidas no número 3 do presente artigo não devem ser discriminatórias para os navios da ZGSC relativamente a outros navios que operam na Zona Económica Exclusiva sob jurisdição da Guiné-Bissau.

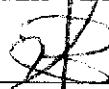
Feito e rubricado em Bissau aos 14 dias do mês de fevereiro de 2015.

Pela ZHONGYU GLOBAL SEAFOOD CORP.



WANG JIANDONG
(Vice-Diretor geral da ZGSC)

Pelo Governo da República da
Guiné-Bissau




ILDEFONSO BARROS
(Secretário de Estado das Pescas
e Economia Marítima)